

RASHIDAH BINTI ABDUL RAHIM

lwn.

AZIZAN BIN MD DELIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 22 Mei 2023/2 Zulkaedah 1444H]

Rayuan No. 10000-023-0057-2022

Tunggakan Nafkah Isteri – Seksyen 70 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Perayu : *Dato' Seri Amli bin Embong
daripada Tetuan Amli & Associates*

Pegum Syarie Responden : *Muhammad Hilmi bin Musa daripada Tetuan
Ahmad Daud & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Ini ialah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Plaintif) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 13/06/2022, yang memutuskan bahawa:

1. *Mahkamah menolak tuntutan Plaintif dan membatalkan Saman No. 10100-023-0682-2019.*

2. *Mahkamah perintahkan kos Defendan ditanggung oleh pihak Plaintiff.*

2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 26/06/2022 dan Alasan Rayuan pada 20/07/2022. Terdapat enam (6) **Alasan Rayuan** yang dihidkan oleh Perayu seperti dalam **muka surat 388– 390 Rekod Rayuan**.

2.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila menyatakan bahawa *“asal nafkah tersebut dianggap tidak dibayar oleh pihak suami, kecuali dibuktikan ada pembayaran dibuat. Walau bagaimanapun, sebelum pihak suami membuktikan pembayaran tersebut telah dibuat, dakwaan yang mengatakan suami gagal membuat pembayaran nafkah tersebut juga perlulah dijelaskan bila tempoh-tempoh sebenar pihak suami gagal membuat pembayaran”* sedangkan Perayu telah menyatakan bahawa tempoh tunggakan nafkah isteri adalah bermula pada tahun 1990 sehingga perceraian pihak-pihak iaitu pada bulan Mac tahun 2019 seperti mana dalam Pernyataan Tuntutan Pindaan bertarikh 07/10/2019.

2.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang apabila membuat keputusan menolak tuntutan Perayu tanpa menimbangkan merit kes.

2.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila menyatakan bahawa jumlah tuntutan Perayu adalah tidak spesifik dan terlalu umum sedangkan YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan Perayu tanpa prosiding perbicaraan dijalankan.

2.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila menyatakan bahawa Perayu seharusnya menyenaraikan secara terperinci perbelanjaan Perayu dan jumlah amaun yang

menyebabkan potongan paksa Responden tidak mencukupi terhadap Perayu sedangkan YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan tunggakan nafkah isteri tanpa prosiding perbicaraan dilaksanakan.

2.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang apabila membuat keputusan menolak tuntutan Perayu tanpa memberi peluang kepada Perayu mengemukakan bukti-bukti dan saksi-saksi.

2.6 YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang apabila membuat keputusan menolak tuntutan Perayu dengan hanya berpandukan pliding semata-mata tanpa prosiding perbicaraan dijalankan.

3) Responden pula telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 29/06/2022 dan menghujahkan bahawa keputusan YA Hakim Bicara patut diubah dan/atau patut dikekalkan berdasarkan alasan-alasan berikut:

3.1 Tidak wujud dan/atau tidak dibuktikan dan/atau tidak diperincikan oleh Perayu dalam mana-mana peringkat prosiding kes dan/atau pliding dan/atau ikatan dokumen atas dakwaan nafkah asas yang tidak diberi oleh Responden sebaliknya atas pengakuan Perayu menerima nafkah dalam pelbagai bentuk dan/atau sumber membenarkan tuntutan tersebut wajar ditolak dan/atau dibuang seperti mana yang diperintahkan YA Hakim Bicara.

3.2 Perayu melalui Pernyataan Tuntutan Pindaan bertarikh 21/01/2020 dan Jawapan Kepada Pembelaan Pindaan bertarikh 20/02/2020 memplidkan fakta tentang perbelanjaan anak-anak yang membuktikan bahawa tuntutan Perayu bukan terjumlah kepada nafkah isteri sebaliknya nafkah anak-anak tanpa mengemukakan sebarang perintah penetapan jumlah dan/atau perincian nafkah yang dituntut tersebut.

- 3.3 YA Hakim Bicara telah mengawardkan kos Responden ditanggung oleh Perayu tanpa memerintahkan dan/atau menetapkan tempoh masa pembayaran kos tersebut yang sehingga kini tiada bayaran diterima walaupun perintah bertarikh 13/06/2022 telah dikeluarkan.
- 3.4 Mahkamah mengekalkan terma no. 1 dan 2 Perintah bertarikh 13/06/2022 dengan menolak dan/atau membatalkan tuntutan nafkah tertunggak Perayu melalui Saman No. 10100-023-0682-2019.
- 3.5 Mahkamah mengubah dan/atau meminda terma no. 3 Perintah bertarikh 13/06/2022 dengan memerintahkan Perayu hendaklah menanggung dan membayar kos guaman Responden bagi tuntutan tunggakan nafkah isteri di peringkat Mahkamah Tinggi Syariah dalam tempoh tujuh (7) hari daripada kes rayuan ini diputuskan.

LATAR BELAKANG KES

4) Perayu dan Responden telah bernikah pada 04/12/1988 dan bercerai di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 19/03/2019. Perceraian tersebut telah disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 09/04/2019 melalui Saman No. 14008-054-0162-2019.

5) Sepanjang tempoh perkahwinan, pihak-pihak telah dikurniakan dengan tiga (3) orang anak yang masing-masing kini telah berumur 26 tahun, 30 tahun dan 32 tahun.

6) Semasa Perceraian disabitkan, tiada sebarang perintah direkodkan berhubung tunggakan nafkah isteri. Perayu juga sepanjang tempoh perkahwinan tidak pernah

memfailkan apa-apa tuntutan berkaitan nafkah isteri mahupun tunggakan nafkah isteri. Sebaliknya pada 01/07/2019, Perayu telah memfailkan tuntutan melalui Saman No. 10100-023-0682-2019 dan menuntut seperti berikut:

- 6.1 Mahkamah memfardukan Responden membayar nafkah isteri tertunggak berjumlah RM481,800.00 sebagai pembayaran penuh semua tunggakan nafkah Perayu selari dengan peruntukan seksyen 60(1) dan dibaca bersama dengan seksyen 70(1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;
- 6.2 Responden diperintahkan membayar nafkah tertunggak dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan.
- 6.3 Kos guaman ditanggung oleh Responden; dan
- 6.4 Lain-lain perintah yang adil dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

7) Sebelum perbicaraan dijalankan, YA Hakim Bicara dalam prosiding bertarikh 09/12/2021, telah memberi arahan kepada Perayu untuk mengemukakan hujah secara bertulis tentang merit kes dan kewajaran kes nafkah tertunggak tersebut didengar memandangkan Perayu telah memohon nafkah tertunggak sepanjang tempoh pihak-pihak berkahwin.

8) Perayu telah memfailkan hujah pada 03/12/2021 dan hujah tambahan pada 09/02/2022, manakala Responden pula telah memfailkan hujah pada 14/03/2022.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Terlebih dahulu kami ingin mengulas berkaitan Notis Rayuan Balas Responden, yang mana dalam notis bertarikh 28/06/2022 tersebut, Responden telah menyatakan hasrat untuk menghujahkan alasan mengapa keputusan YA Hakim Bicara perlu dikekalkan dan/atau patut diubah. Responden melalui alasan rayuan balas pertama dan kedua memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah mengekalkan terma no. 1 dan 2 Perintah bertarikh 13/06/2022 dan menolak tuntutan nafkah tertunggak Perayu melalui Saman No. 10100-023-0682-2019.

10) Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa tujuan Notis Rayuan Balas difailkan ialah untuk mengemukakan hujah mengapa keputusan yang dirayu itu patut diubah dan bukannya bertujuan untuk mengekalkan keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara sebagaimana yang dinyatakan dalam peruntukan Seksyen 140, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Notis rayuan balas

Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari daripada tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah.

11) Seterusnya Responden juga dalam Alasan Rayuan Balas ada memetik bahawa YA Hakim Bicara dalam membacakan keputusan telah memerintahkan bahawa “Mahkamah perintahkan kos Defendan ditanggung oleh Plaintiff”. Responden

menyatakan bahawa daripada tarikh keputusan dibacakan iaitu pada 13/06/2022 sehingga kini, Perayu telah gagal dan/atau tidak mematuhi perintah tersebut yang mana dihujahkan bahawa kos yang diperintahkan ialah hak Responden yang sewajarnya disempurnakan oleh Perayu.

12) Perayu pula berpandangan bahawa adalah tidak menjadi suatu kesalahan ke atas Perayu apabila tidak membuat apa-apa bayaran kos terhadap Responden kerana kes ini masih di peringkat rayuan dan juga tiada penetapan tempoh masa dibuat bagi pelaksanaan perintah. Tambahan pula sehingga pemfailan hujah ini dibuat, Perayu tidak pernah menerima apa-apa notis daripada Responden yang mengehendaki supaya Perayu membayar kos yang telah diperintahkan.

13) Selanjutnya, kami telah meneliti **Perintah bertarikh 13/06/2022, muka surat 376 dan 395 Rekod Rayuan**. Kami mendapati perintah berkaitan kos tersebut ialah perintah bersifat umum yang masih belum ditaksirkan sebagaimana kehendak Seksyen 223, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Kos hendaklah ditaksirkan oleh Mahkamah atau Pendaftar mengikut kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini.

Dalam hal ini, pada hemat kami, Perayu sebagai pihak yang telah diawardkan kos oleh Mahkamah sewajarnya mengambil tindakan dengan memfailkan permohonan pentaksiran kos supaya kos tersebut dapat ditaksirkan. Berdasarkan alasan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa Rayuan Balas Responden tidak bermerit dan tidak dapat kami pertimbangkan.

14) Dalam rayuan ini kami mendapati YA Hakim Bicara telah membuat keputusan berkaitan tuntutan Perayu di peringkat awal prosiding sebelum menjalankan perbicaraan. Keputusan tersebut telah dibuat oleh YA Hakim Bicara dalam keadaan pliding telah ditutup dan tidak ada apa-apa permohonan sampingan yang melibatkan interim atau interlokutori difailkan oleh pihak-pihak. Bagi maksud tersebut YA Hakim Bicara dalam prosiding bertarikh 25/10/2021 telah memberi arahan kepada pihak-pihak untuk berhujah, tentang merit kes dan kewajaran kes tunggak nafkah tersebut didengar, memandangkan Perayu telah memohon nafkah tertunggak sepanjang tempoh perkahwinan berlangsung.

15) Berdasarkan penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman, terdapat tiga isu yang telah diulas oleh YA Hakim Bicara iaitu:

- i) Sama ada Responden telah memberi nafkah kepada Perayu atau tidak;
- ii) Sekiranya Responden membuktikan bahawa Responden telah memberikan nafkah, adakah nafkah yang diberikan mencukupi; dan
- iii) Kadar nafkah yang layak diterima oleh Perayu pada setiap bulan bagi sepanjang tempoh perkahwinan.

16) Kami mendapati isu-isu awal yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara tersebut ialah isu tentang fakta dan bukannya isu berkaitan bidang kuasa mahupun isu berkaitan persoalan undang-undang. Kami berpendapat isu-isu tersebut yang melibatkan persoalan fakta seharusnya diputuskan oleh Mahkamah setelah menjalankan perbicaraan penuh dengan mengambil kira keterangan dan pembuktian yang dikemukakan oleh pihak-pihak selaras dengan kaedah

البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

Kami berpendapat keterangan adalah elemen yang

sangat penting dalam membuat sesuatu keputusan. Dengan adanya keterangan yang baik seseorang Hakim akan mampu menilai dan membuat keputusan yang adil dan saksama. Dalam konteks ini Mahkamah perlu memastikan pihak-pihak seharusnya diberi peluang yang sama untuk mengemukakan dakwaan atau pembelaan melalui perbicaraan yang dijalankan.

17) Selain itu, kami berpendapat keperluan untuk mendengar dan menghalusi keterangan berkaitan isu fakta juga dapat dilihat berdasarkan peruntukan Seksyen 72 dan 75 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Seksyen 72

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda'a 'alaih)

Seksyen 75

Beban membuktikan tentang apa-apa fakta tertentu terletak pada orang yang berkehendakkan Mahkamah mempercayai tentang kewujudan fakta itu.

Beban-beban untuk mengemukakan keterangan dan membuktikan tentang apa-apa fakta tertentu hanya dapat dilakukan apabila Mahkamah memberi peluang yang saksama kepada pihak-pihak melalui proses perbicaraan sehingga selesai.

18) Dalam hal ini, dengan hormatnya kami turut merujuk keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes **MAIS lawan Hicom Gamuda Development Sd. Bhd. [2012] JH 34(1) 35** yang menyatakan:

“Kami berpendapat bahawa isu ini bukan merupakan isu bidang kuasa atau melibatkan persoalan undang-undang. Sebaliknya ia merupakan isu tentang fakta yang perlu diputuskan selepas mendengar dan memperhalus keterangan semua pihak yang berkaitan. Ia sudah pasti hanya berlaku melalui perbicaraan penuh....”

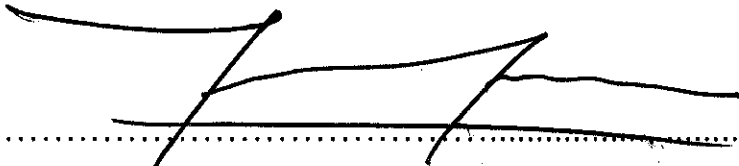
19) Berdasarkan ulasan tersebut, kami berpuas hati menyimpulkan bahawa tindakan YA Hakim Bicara membuat keputusan berkaitan isu fakta tanpa menjalankan perbicaraan penuh merupakan suatu kekhilafan dan ia mewajarkan kami untuk campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah Perayu dan Responden, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:

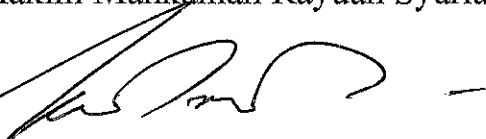
1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-023-0682-2019 bertarikh 13/06/2022 DIBATALKAN.
3. Kes tersebut hendaklah diteruskan dengan perbicaraan.

Penghakiman ini diberikan oleh:



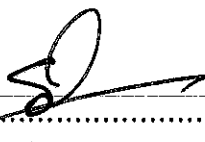
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

